

0000029-06.2022.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ROGERIO APARECIDO DA SILVA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ROGERIO APARECIDO DA SILVA, vulgo "Puca", e DANIEL LUCAS DE QUEIROZ SCHNEIDER, por suposta incursão na ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:0000029-06.2022.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

0000029-06.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ROGERIO APARECIDO DA SILVA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ROGERIO APARECIDO DA SILVA, vulgo "Puca", e DANIEL LUCAS DE QUEIROZ SCHNEIDER, por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal.

A denúncia narra que no dia 30 de abril de 2021, de manhã, na Rua Hugo Vitorino Milani, nº 08, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, os acusados, em concurso, guardavam drogas, consistentes em 11,13g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 128/129). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida e a instrução teve curso regular.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas. Após, os réus foram interrogados, instaurando-se, ao final, incidente para averiguar a sanidade mental de Daniel Lucas (autos nº 001299- 02.2021.8.26.0123), do que redundou o desmembramento do processo (fls. 207).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela procedência da ação penal (fls. 242/246). A defesa do acusado requereu a absolvição pela insuficiência probatória (fls. 247/250).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 06/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/16), pelo Laudo de Constatação (fls. 17), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 37/40), além da prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria também é certa e precisa.

Sílvio Almeida Oliveira, policial civil, relatou que o réu Rogério, “Puca”, havia saído há pouco da cadeia e retomado o narcotráfico. Passaram a monitorar a residência deste acusado, local em que havia também um bar, notando uma movimentação suspeita de pessoas, que entravam e saíam sempre de posse de alguma coisa, gestual típico da compra e venda de drogas. Isso foi observado em vários dias de monitoramento. No dia dos fatos, Rogério entrou em um matagal e o depoente suspeitou que seria este o local de guarda dos entorpecentes. O depoente vistoriou o exato local após a saída de Rogério, que estava acompanhado de Daniel, e apreendeu 15 microtubos, do tipo “Eppendorf”, contendo cocaína e outros 84 microtubos vazios. Daniel ficava a vigiar as imediações, dando sinais para Rogério, que então entrava na mata e escondia os entorpecentes. No dia da prisão de “Puca” foi cumprido mandado de busca na casa de Daniel, havendo a apreensão de uma pequena porção de entorpecente. Daniel se disse usuário; mas, na mesma ocasião, admitiu que “passava o pano” para Rogério, avisando-o se havia polícia ou não nas imediações. O referido “bar” era de familiares de Rogério. O réu morava no local; sua presença ali era constante.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Alessandro Corbage de Sá, na seara policial (fl. 03).

ROGÉRIO negou a prática delitiva. Disse que, quando dos fatos, estava trabalhando como pedreiro e cabelereiro, tendo abandonado a prática de crimes. O policial civil Sílvio lhe apresentou uma filmagem das campanas feitas, ao que o interrogado se justificou dizendo que entrou no terreno para retirar um pouco de terra para utilizar em uma construção que fazia no terreno de sua mãe. Desconhecia a existência da droga. Soube dela somente quando foi preso. Nada foi encontrado em sua casa. O policial apreendeu o seu telefone celular e o da sua esposa. Conhecia Daniel, pois foram batizados na mesma igreja. Inclusive, Daniel o estava ajudando gratuitamente na referida construção. No dia dos fatos estavam indo juntos para a igreja e, de fato, “pulou lá” (no local em que as drogas foram encontradas), mas para ver a terra que usaria na sobredita obra. Nas imagens apresentadas pelo policial civil o interrogado não aparece “colocando ou tirando nada do local”.

Daniel Lucas de Queiroz Schneider negou a prática delitiva. Contradizendo os dizeres de ROGÉRIO, disse que ambos não tinham vínculos estreitos. Conhecia somente a família dele e eventualmente jogavam bilhar juntos. Estava desempregado e fazia “bicos” no bar da família de ROGÉRIO. Não estava vigiando o local. Foi uma coincidência se encontrarem naquele local. Não soube explicar o quê estava fazendo por ali. Sobre a confissão extrajudicial, disse ser analfabeto e que “assinou os

papéis sem saber do que se tratava". Relatou que mora ao lado do referido bar.

Não é crível que os policiais, adrede conluiados, urdissem sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente o acusado. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas (diferentemente das versões contraditórias fornecidas pelos réus), não havendo motivos concretos para levantar suas suspeições, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos, mormente a apreensão de variados entorpecentes.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

TJSP - Depoimento de policial. Presunção de idoneidade. "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Portanto, a quantidade de droga e os diversos "eppendorfes" vazios encontrados, a forma de acondicionamento, as campanas policiais, a delação extrajudicial do corréu (fl. 244), bem como os depoimentos narrando a guarda e a venda de entorpecentes pelo acusado são circunstâncias que caracterizam a traficância, conforme o art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Além disso, ressalto que as mensagens extraídas do celular do acusado (fls. 251/255) trazem descrédito às suas alegações, pois indicam que mesmo após sair da prisão voltou a se envolver em atividades criminosas, negociando a venda de entorpecentes com "Juninho Vaz" e "Matheus Oliveira".

Outrossim, não visualizo os requisitos da causa de diminuição de pena prevista art. 33, parágrafo 4º, da epigrafada Lei de Drogas, diante da reincidência do acusado (fls. 245).

Em síntese, o panorama probatório é composto por provas robustas e coesas acerca da materialidade e das autorias do tráfico de drogas reportado na denúncia, não derruídas pelas versões desconstruídas e isoladas prestadas pelos acusados.

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como ao enunciado da súmula 444 do STJ, verifico que o acusado é portador de antecedentes (Processos nº 0001299-90.2007.8.26.0123 e 0002589-04.2011.8.26.0123 - fls. 86/87), motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada 1/5 acima do limite legal. O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência (autos nº 0003031-28.2015.8.26.0123 - fls. 86), de modo que agravo a pena em 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo, a pena final de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que torno definitiva.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal, que se mostra

necessária diante do caso concreto, para a repreensão e prevenção de novas práticas delitivas, mormente pela reincidência e pela circunstância judicial negativa epigrafada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR ROGERIO APARECIDO DA SILVA, vulgo "Puca", qualificado nos autos, por incursão no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois remanescem os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nos termos das decisões anteriores e da fundamentação desta sentença. Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à sociedade, suas utilizações para a prática e produtos de crime, nos termos da fundamentação desta sentença.

Arbitro os honorários do advogado nomeados no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 04 de fevereiro de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA